

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Realmetropolis LDA, com sede na Rua Cidade de Belo Horizonte, 5 4d, freguesia de Aqualva-Cacem 2725-653, Concelho de Sintra, com capital social de 1.500.00 euros(Um mil e Quinhentos Euros), com o número de pessoa coletiva e matricula 514815906, aqui representada por Silvano Souza Araujo, na qualidade de Sócio-gerente maioritário com poderes para o ato, adiante designada por Primeiro Outorgante;

E

Silvano Souza araujo, casado, Portador do título de residência nº719Q477R8 valido até 13-02-2029 contribuinte fiscal número 268603120, residente na rua Engenheiro Amaro da Costa nº 8 2ºdto Trancoso 6420-013 , adiante designado por Segundo Outorgante;

Considerando que o Primeiro Outorgante é um parceiro de Operador de Plataforma TVDE devidamente licenciado em Portugal, desenvolvendo a sua atividade no âmbito desse contexto,

Livremente celebram o presente contrato de prestação de serviços, nos termos do artigo 1154 do Código Civil, o qual se rege pelas clausulas seguintes:

CLÁUSULA 1º

A Primeira Outorgante e uma sociedade comercial que tem por objetivo social o transporte nao regular de passageiros em veículos ligeiros (em regime de aluguer)com ou sem taxímetro, segundo itinerários, horários e preços a negociar caso a caso, inclui aluguer com o condutor Organização de circuitos turísticos / Animação turística.

CLÁUSULA 2º

- 1. O Segundo Outorgante obriga-se a prestar a Primeira Outorgante os seus servicos,de forma independente e autónoma, como motorista/condutor, em regime de prestação de serviços e nos termos do disposto nos artigos 1154 e seguintes do Código Civil, não tendo os Outorgantes a intenção de constituir uma relação de natureza laboral.**
- 2. Os serviços a prestas pelo Segundo Outorgante, no âmbito do presente contrato serão concretizados com plena autonomia e sem sujeição a quaisquer ordens ou instruções, sem sujeito a m horário de trabalho , estando apenas sujeito as regras constantes dos artigos seguintes**

CLÁUSULA 3º

- 1. Com vista a prestação dos serviços identificados na clausula anterior, a Primeira Outorgante disponibiliza ao Segundo Outorgante:**
 - i. Veiculo devidamente documentado**
 - ii. Apoio técnico e informático**

2. O Primeira Outorgante disponibilizara de forma continua e ininterrupta todo o apoio e meios técnicos e logístico que entenda e sejam necessários para que o Segundo Outorgante possa prestar os seus serviços.

3. E responsabilidade do Primeiro Outorgante qualquer custo com manutenção da viatura, pneus dede que os mesmo são sejam originados por incorreta utilização da viatura.

CLÁUSULA 4º

1. O Segundo outorgante, obtida que seja a sua conta motorista/TVDE em qualquer Plataforma TVDE - user e password -, realizará a sua prestação de serviços podendo assim parar a aplicação nos horário que convenha um descanso ou limpeza do veiculo mediante informação ao Primeiro Outorgante.

2. O Segundo Outorgante e responsável por:

- i. Disponibilizar os seus dados e cumpri o código de conduta e instruções exigíveis aos motoristas TVDE na Plataforma em que estiverem inscritos;**
- ii. Zelar pela efetiva limpeza do veiculo que lhe seja disponibilizado;**
- iii. Efetuar a participação imediata as Plataformas TVDE de objetos que se encontrem perdidos no interior do veiculo, utilizando para efeito a correspondente aplicação e informando de seguida o Primeiro Outorgante;**
- iv. Verificar o exterior e o interior do veiculo antes de iniciar a prestação dos serviços, participando ao Primeiro Outorgante qualquer dano;**
- v. Informar d e imediato o Primeiro Outorgante de qualquer dano provocado por si ou por terceiros ao veiculo;**

3. O Segundo Outorgante devera ter uma condução defensiva, cumprir as regras rodoviárias em vigor, zelando pelo normal desgaste da própria viatura.

4. Quaisquer infrações rodoviárias praticadas pelo Segundo Outorgante durante a execução do presente contrato serão da sua inteira responsabilidade, devendo comunicar de imediato as mesmas ao Primeiro Outorgante.

5. O Segundo Outorgante e responsável pelos danos provenientes do risco próprio do veiculo sempre que detenha a direção efetiva do mesmo, sem detrimento da obrigação doo Primeiro Outorgante transferir a responsabilidade aos riscos de utilização do veiculo para Seguradora.

6. O Segundo Outorgante responde por todos os danos objetivamente sofridos pelo veiculo, independentemente de culpa, gozando o Primeiro Outorgante de direto de retenção sobre os créditos devidos ao Segundo Outorgante resultantes do presente contrato.

7. O Segundo Outorgante compromete-se a pagar ao Primeiro Outorgante qualquer valor que venha a ser imputado a este pela locadora financeira do veículo título de recondicionamento da viatura.

8. O Segundo Outorgantes tem conhecimento e aceita que todos os carros ao serviço do Primeiro Outorgante tenham um limite de 6000km/mês e tenham dispositivos de vigilância de geolocalização.

CLÁUSULA 5º

1. O Primeiro e Segundo Outorgantes acordam que por faturação líquida deve entende-se a faturação total do Segundo Outorgante, sem iva e subtraída do valor da comissão das Plataformas TVDE.
2. A compensação será devida ao Segundo Outorgante após a emissão de recibo pelo mesmo e será paga pelo Primeiro Outorgante uma comissão mensal de 50% da faturação mensal líquida.
3. O Primeiro e o Segundo Outorgantes acordam que a faturação líquida semanal não pode ser inferior a 450 euros por semana (quatrocentos e cinquenta euros)
4. Segundo Outorgante após a emissão dos recibos deverá enviar os mesmos para o Primeiro Outorgante para o e-mail realmetropoli@gmail.com

CLÁUSULA 6º

1. O presente contrato entra em vigor no dia 01 de Março de 2021 e tem a duração de 12 meses, renovável por sucessivos e iguais períodos, podendo no entanto ser denunciado ou alterado por qualquer das partes mediante comunicação escrita dirigida a outra desde que o faça com 1 mês de antecedência, salvo o caso de justa causa.
2. E designadamente justa causa de rescisão do contrato a verificação por parte do Primeiro Outorgante, de que o Segundo Outorgante não assegura, com competência profissional e nas condições previstas no presente contrato, a obtenção dos objetivos referidos no mesmo.
3. Independentemente das causas, o presente contrato será ainda denunciado de imediato e sem mais avisos se o Primeiro Outorgante deixar de ser Operador TVDE ou, o Segundo Outorgante deixar de reunir as condições para ser motorista TVDE.

CLÁUSULA 7º

O presente contrato não confere ao Segundo Outorgante o direito a quaisquer outras importâncias, seja a que titulo for, para alem das estipuladas na cláusula 5ª e sem prejuízo do direito de retenção da Primeira Outorgante previsto na clausula quarta do presente contrato.

CLÁUSULA 8ª

1. Para efeitos do presente Acordo, entende-se por "informação Confidencial" toda a informação trocada entre as Partes no âmbito da execução do presente Contrato ou por efeito da execução do mesmo, incluindo informação de natureza técnica ou não técnica, comercial ou outra.
2. O Segundo Outorgante obriga-se a manter a informação Confidencial sob estrita confidencialidade e a não divulgar, copiar, reproduzir, ceder ou partilhar a quaisquer terceiro, utilizar em seu próprio benefício ou permitir a duplicação, utilização , ou uso divulgação por terceiro de qualquer informação Confidencial de que venha a ter conhecimento ou a ter acesso, por qualquer meio ou suporte, direta ou indiretamente, seja por que forma for (tangível ou intangível), no âmbito ou em virtude da relação contratual que mantem com o Primeiro Outorgante.
3. Caso o Segundo Outorgante incumpra as normas e procedimentos do Primeiro Outorgante , nomeadamente praticando ou permitindo a pratica de qualquer ato contrario a tais normas e/ou procedimentos ou viole a obrigação de confidencialidade prevista na presente clausula, o mesmo fica obrigado indemnizar O Primeiro Outorgante por todos os danos e prejuízos por esta sofridos, em particular os relacionados com o pedido de indemnização apresentados pelos clientes desta.
4. As obrigações de confidencialidade previstas na presente clausula produzem efeitos a partir da data a assinatura do presente contrato e manter-se-ão em vigor por tempo indeterminado, mesmo apos a cessação do contrato, independentemente do motivo que este na sua origem.
5. O Segundo Outorgante compromete-se a manter validos os seus documentos comprovativos do cumprimento das disposições legais relativas ao exercício da condução e a obtenção do titulo de motorista, bem como se aplicável a sua entrada e a permanência ou residência em Portugal.
6. O Segundo Outorgante devera informar ao Primeiro Outorgante, caso lhe seja retira temporariamente ou definitivamente, a habilitação legal de condução.

CLÁUSULA 9ª

O presente contrato rege-se pela lei portuguesa e a resolução de todos os litígios decorrentes a sua interpretação e execução submetidos aos tribunais portugueses, com expressa renuncia a qualquer outro foro.

Em Lisboa

Primeiro Outorgante,

•